

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第3回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 都市計画法に規定する都市計画の決定主体及び決定手続に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、都市計画区域ごとに、都道府県が都市計画に定める。
- b. 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。
- c. 市町村は、都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
- d. 地区計画等の案は、意見の提出方法その他の事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 2 都市計画法に規定する開発許可を要する開発行為の規模に関する次の a～d の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a. 市街化区域内においては、原則として 1,000㎡未満の開発行為は開発許可を要しないが、首都圏整備法に規定する既成市街地等の一定の区域内では、500㎡以上の開発行為について開発許可を要する。
- b. 区域区分が定められていない都市計画区域内においては、都道府県等が条例で開発許可を要する開発行為の規模を 300㎡まで引き下げることができない。
- c. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う 1,500㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。
- d. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、学校の建築の用に供する目的で行う 15,000㎡の開発行為については、公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものであるから、開発許可を要しない。

- ア. a、b
- イ. a、c
- ウ. b、d
- エ. c、d

問 3 都市計画法に規定する田園住居地域内の農地の区域内における行為の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ. 田園住居地域内の農地の区域内において建築物の建築の許可の申請があった場合には、市町村長は、その規模にかかわらず、許可をしなければならない。
- ウ. 田園住居地域内の農地の区域内において行う通常管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものであっても、市町村長の許可を受けなければならない。
- エ. 田園住居地域内の農地の区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う土地の形質の変更については、市町村長の許可を要しない。

問 4 都市計画法に規定する開発許可の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 令和 4 年 4 月 1 日施行の改正後においては、都道府県等が条例で市街化調整区域内の開発許可の対象となる土地の区域（法第 34 条第 11 号の区域）を指定する場合、災害危険区域等のいわゆる災害レッドゾーンの土地の区域を含めて指定することができる。
- イ. 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発区域内に道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地が適当に配置されていることという基準は適用されない。
- ウ. 市街化調整区域において、法第 34 条第 14 号の規定（開発区域の周辺における市街化を促進するおそれなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為）に基づく開発許可をするときは、都道府県知事は、開発審査会の議を経る必要はない。
- エ. 市街化区域内の開発行為が法第 33 条に定める基準に適合し、かつ、その申請の手続が法令に違反していない場合であっても、都道府県知事は、その裁量により開発許可をしないことができる。

問 5 次の【条件】の敷地において建築物を建築する場合における、当該建築物の延べ面積（建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積をいう。）の最高限度として（他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。）、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

【条件】敷地面積400㎡。うち250㎡は第一種住居地域（都市計画で定められた容積率は10分の30）、150㎡は近隣商業地域（都市計画で定められた容積率は10分の40）内にある。敷地は全体として幅員8mの市道にのみ接している（前面道路の幅員による容積率の制限に係る数値は、住居系の用途地域は10分の4、その他は10分の6とする。）。

- ア. 1,350㎡
- イ. 1,200㎡
- ウ. 1,230㎡
- エ. 1,600㎡

問 6 建築基準法に規定する建築物の構造・設備等（いわゆる単体規定）に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- b. 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。
- c. 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
- d. 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない、この規定は耐火建築物にも適用される。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 7 建築基準法に規定する建築協定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなくても、その3分の2以上の合意があれば締結することができる。
- イ. 認可を受けた建築協定の内容を変更しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
- ウ. 建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
- エ. 建築協定は、市町村の条例で建築協定を締結することができる旨を定めた区域外の土地の区域であっても、土地の所有者等の全員の合意があれば締結することができる。

問 8 建築基準法に規定する防火地域・準防火地域及び建蔽率に関する次のa～dの記述のうち（特定行政庁の許可は考慮しないものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物は、耐火建築物等としなければならない。
- b. 建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物等については、都市計画で定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となる。
- c. 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、建蔽率の緩和の規定が適用される。
- d. 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するものについて建蔽率の制限が適用されないのは、特定行政庁の許可を受けた場合に限られる。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 9 国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 市街化区域内において、A が所有する 2,500㎡の土地と B が所有する土地とを交換する契約を締結した場合、B は事後届出を行わなければならない。
- b. 市街化区域内において、C が所有する 3,000㎡の土地について、D が売買の予約をした場合、D は事後届出を行わなければならない。
- c. 都市計画区域外において、15,000㎡の土地を相続により取得した E は、事後届出を行う必要はない。
- d. 市街化調整区域内において、F が所有する 6,000㎡の土地を G に贈与する契約を締結した場合、G は事後届出を行う必要はない。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 10 国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 事後届出は、土地売買等の契約の当事者である譲渡人及び譲受人が共同して行わなければならない。
- イ. 都道府県知事の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、都道府県知事は、当該土地売買等の契約を取り消すことができる。
- ウ. 一団の土地を複数回に分けて取得する場合、個々の契約に係る土地の面積が届出対象面積に満たないときであっても、権利取得者が取得する一団の土地の面積の合計が届出対象面積以上であれば、それぞれの契約について事後届出を行わなければならない。
- エ. 農地法第 3 条第 1 項の許可を受けることを要する農地の売買契約であっても、届出対象面積以上の土地であれば、別途、事後届出を行わなければならない。

問 11 A が所有する市街化調整区域内の農地（以下この問において「甲地」という。）に関する次の記述のうち、農地法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が、甲地を耕作の目的で B に賃貸する場合、法第 3 条第 1 項の許可を受けなければ、その賃貸借は効力を生じない。
- イ. A が、甲地を自ら駐車場に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
- ウ. A が、C から融資を受けるため、甲地に C を抵当権者とする抵当権を設定する場合、法第 3 条第 1 項の許可を受けなければならない。
- エ. A が死亡し、その相続人 D が甲地を相続により取得した場合、D は、法第 3 条第 1 項の許可を受けなければならない。

問 12 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 競売により農地の所有権を取得する場合であっても、法第 3 条第 1 項の許可を受けなければならない。
- b. 農地を一時的に資材置場として使用するために賃借する場合、利用期間の終了後に農地に復元する計画であれば、法第 5 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
- c. 法第 4 条第 1 項の許可を受けずに農地を転用した場合、行為者には 3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金が科されることがあるが、その行為者が法人の代表者である場合でも、当該法人に科される罰金の上限は 300 万円である。
- d. 農地所有適格法人以外の法人は、耕作の目的で農地を賃借することはできない。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 13 宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する届出の期限に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定の日から 14 日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
- イ. 宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さが 2m を超える擁壁の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合等を除き、工事に着手する日の 14 日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- ウ. 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事で、許可を要しない一定規模のものについては、工事主は、当該工事に着手する日の 21 日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
- エ. 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用した者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その転用した日から 30 日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

問 14 宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する造成宅地防災区域に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地の区域についても指定することができる。
- イ. 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないように擁壁等の設置等の措置を講ずるよう努めなければならないが、都道府県知事は、当該造成宅地の所有者等に対して擁壁等の設置等の工事を行うことを命ずることはできない。
- ウ. 造成宅地防災区域の指定は、都道府県知事が、国土交通大臣の承認を受けて行わなければならない。
- エ. 造成宅地防災区域は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれ大きい一団の造成宅地（これに附帯する道路その他の土地を含む。）の区域であって政令で定める基準に該当するものについて、都道府県知事が指定する。

問 15 土地区画整理法に規定する換地計画及び清算金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 換地計画において、宅地の所有者の申出又は同意があったとしても、その宅地について換地を定めないで金銭で清算することはできない。
- イ. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- ウ. 換地計画において定められた清算金は、換地計画の認可の日に確定する。
- エ. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画は、市町村長の認可を受けなければならない。

問 16 土地区画整理法に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権を有する者は、施行者に申告しなければならず、申告がない場合には、施行者は、当該借地権は存しないものとみなして、仮換地の指定等の処分をすることができる。
 - b. 換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされ、関係権利者への通知は要しない。
 - c. 換地処分の公告があった後は、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地及び建物に関しては、いかなる場合も他の登記をすることができない。
 - d. 土地区画整理審議会の委員は、施行地区内の宅地の所有者及び借地権を有する者がそれぞれのうちから選挙する者のみをもって構成される。
- ア. 一つ
 - イ. 二つ
 - ウ. 三つ
 - エ. 四つ

問 17 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例（以下この問において「本特例」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 本特例は、直系尊属から贈与を受けた場合に限らず、兄弟姉妹から住宅取得等資金の贈与を受けた場合にも適用を受けることができる。
- イ. 本特例の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
- ウ. 令和8年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額は、省エネ等住宅（一定の省エネ性能等を有する住宅）の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円である。
- エ. 本特例は、受贈者の贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額の多寡にかかわらず、適用を受けることができる。

問 18 個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、租税特別措置法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例とは、同一年中の同一の譲渡について重ねて適用を受けることができる。
- イ. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- ウ. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税率の特例）とは、要件を満たせば重ねて適用を受けることができる。
- エ. 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡資産の譲渡に係る対価の額にかかわらず、適用を受けることができる。

問 19 固定資産税に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 土地及び家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、基準年度（3 年ごと）に評価替えが行われ、第二年度及び第三年度は基準年度の価格が据え置かれる。
- b. 市町村長は、固定資産の価格等を決定したときは、遅滞なく、その価格等を固定資産課税台帳に登録し、その旨を公示しなければならない。
- c. 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある固定資産税の納税者は、一定の期間内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
- d. 固定資産税の納期は、原則として 4 月、7 月、12 月及び 2 月中において、当該市町村の条例で定めるが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 20 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

- ア. 継続賃料を求める鑑定評価の手法としては、積算法及び収益分析法がある。
- イ. 原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と観察減価法の二つの方法があり、これらを併用するものとする。
- ウ. 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用（最有効使用）を前提として把握される価格を標準として形成されるが、この場合の最有効使用は、特別の能力を持つ人による合理的な使用方法に基づくものである。
- エ. 同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいい、近隣地域を含まない。